P U T U S A N
Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Mdn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Rajes Kaleb Sipahutar
Tempat lahir	:	Medan
Umur/Tanggal lahir	:	21 Tahun / 8 Agustus 2003
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Gaharu Gang Langgar No.48 Kel.Durian Kec.Medan Timur Kota Medan
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja

Terdakwa Rajes Kaleb Sipahutar ditangkap pada tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa Rajes Kaleb Sipahutar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAJES KALEB SIPAHUTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAJES KALEB SIPAHUTAR dengan pidana penjara selama 6 (Enam)Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- uang tunai penjualan sabu senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa RAJES KALEB SIPAHUTAR pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Gaharu Gang Langgar Kel. Durian Kec. Medan Timur Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Petrus Sitepu, saksi Hengky Afriandy Gulto, saksi Samuel Jackson Purba dan saksi Dani Dizcky M yang merupakan personil Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan kegiatan Operasi Anti Narkoba atau yang lebih dikenal dengan sebutan operasi Antik dengan cara mendatangi lokasi sesuai informasi yakni di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalan Gaharu Gang Langgar Kel. Durian Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di dekat rel kereta api. sesampainya di lokasi tersebut, para saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan terlibat peredaran gelap narkotika jenis sabu sesuai dengan informasi masyarakat, kemudian saksi Samuel Jackson Purba dan saksi Dani Dizcky melakukan penyamaran dengan cara berpura-pura menjadi pembeli sabu dengan cara menghampiri seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk sendirian di sekitaran rel kereta api tersebut, sedangkan saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengky Afriandy Gultom mengamati dari kejauhan, kemudian pada saat laki-laki-laki tersebut sedang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Samuel Jackson Purba, saksi Samuel Jackson Purba dan saksi Dani Dizcky langsung melakukan penangkapan dibantu dengan saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengky Afriandy Gultom, kemudian para saksi mengintrogasi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa Rajes Kaleb Sipahutar dan dari terdakwa para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang di kantor polisi berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram yang ditemukan dari tangan kanan terdakwa dan uang tunai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari lantai yang merupakan uang untuk pancingan pembelian sabu tersebut. Selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa barang-barang tersebut miliknya yang diperoleh dari dari BUDI (belum tertangkap) yang mana barang berupa narkotika jenis sabu tersebut disimpannya sebagai stok untuk dijual, kemudian para saksi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polrestabes medan guna proses hukum lebih lanjut..

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2406/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (Nol koma satu empat) gram adalah benar milik terdakwa atas nama RAJES KALEB SIPAHUTAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa RAJES KALEB SIPAHUTAR pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Gaharu Gang Langgar Kel. Durian Kec. Medan Timur Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Petrus Sitepu, saksi Hengky Afriandy Gulto, saksi Samuel Jackson Purba dan saksi Dani Dizcky M yang merupakan personil Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan kegiatan Operasi Anti Narkoba atau yang lebih dikenal dengan sebutan operasi Antik dengan cara mendatangi lokasi sesuai informasi yakni di Jalan Gaharu Gang Langgar Kel. Durian Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di dekat rel kereta api. sesampainya di lokasi tersebut, para saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan terlibat peredaran gelap narkotika jenis sabu sesuai dengan informasi masyarakat, kemudian saksi Samuel Jackson Purba dan saksi Dani Dizcky melakukan penyamaran dengan cara berpura-pura menjadi pembeli sabu dengan cara menghampiri seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk sendirian di sekitaran rel kereta api tersebut, sedangkan saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengky Afriandy Gultom mengamati dari kejauhan, kemudian pada saat laki-laki-laki tersebut sedang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Samuel Jackson Purba, saksi Samuel Jackson Purba dan saksi Dani Dizcky langsung melakukan penangkapan dibantu dengan saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengky Afriandy Gultom, kemudian para saksi mengintrogasi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa Rajes Kaleb Sipahutar dan dari terdakwa para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang di kantor polisi berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram yang ditemukan dari tangan kanan terdakwa dan uang tunai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari lantai yang merupakan uang untuk pancingan pembelian sabu tersebut. Selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa barang-barang tersebut miliknya yang diperoleh dari dari BUDI (belum tertangkap) yang mana barang berupa narkotika jenis sabu tersebut disimpannya sebagai stok untuk dijual, kemudian para saksi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polrestabes medan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib..
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2406/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (Nol koma satu empat) gram adalah benar milik terdakwa atas nama RAJES KALEB SIPAHUTAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hengki Ariandy Gultom,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saya semuanya benar;
- Bahwa saya mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini yakni sehubungan dengan penangkapan yang saya lakukan terhadap satu orang laki-laki yang bernama Rajes Kaleb Sipahutar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saya dan rekan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Gaharu Gang Langgar, Kel.Durian, Kec.Medan Timur, Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa terangkap berawalnya saya dan Tim mendapat informasi tentang maraknya peredaran Narkotika yang sangat meresahkan warga, kemudian atas informasi tersebut saya dan Tim melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib saya dan personil Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan kegiatan Operasi Anti Narkoba atau yang lebih dikenal dengan sebutan operasi Antik dengan cara mendatangi lokasi sesuai informasi yakni di Jalan Gaharu Gang Langgar, Kel. Durian, Kec. Medan Timur, Kota Medan tepatnya di dekat rel kereta api dan setibanya dilokasi kami melihat Terdakwa yang mencurigakan terlibat peredaran gelap narkotika jenis sabu sesuai dengan informasi masyarakat;
- Bahwa kemudian Rekan Samuel Jackson Purba dan Dani Dizcky melakukan penyamaran dengan cara berpura-pura menjadi pembeli sabu dengan cara menghampiri Terdakwa yang sedang duduk-duduk sendirian di sekitaran rel kereta api tersebut, sedangkan Saya dan rekan saya Petrus Sitepu mengamati dari kejauhan, kemudian pada saat Terdakwa tersebut sedang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada rekan saya Samuel Jackson Purba, rekan saya Samuel Jackson Purba dan saksi Dani Dizcky langsung melakukan penangkapan dibantu oleh saya dan rekan saya Petrus Sitepu;
- Bahwa setelah Terdakwa di introgasi, Terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan sabu tersebut dari Budi yang mana barang berupa narkotika jenis sabu tersebut disimpannya sebagai stok untuk dijual;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang di kantor polisi berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram yang ditemukan dari tangan kanan terdakwa dan uang tunai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari lantai yang merupakan uang untuk pancingan pembelian sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Dani Dizcky M,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saya semuanya benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saya mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini yakni sehubungan dengan penangkapan yang saya lakukan terhadap satu orang laki-laki yang bernama Rajes Kaleb Sipahutar;
- Bahwa saya dan rekan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Gaharu Gang Langgar, Kel.Durian, Kec.Medan Timur, Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa terangkap berawalnya saya dan Tim mendapat informasi tentang maraknya peredaran Narkotika yang sangat meresahkan warga, kemudian atas informasi tersebut saya dan Tim melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib saya dan personil Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan kegiatan Operasi Anti Narkoba atau yang lebih dikenal dengan sebutan operasi Antik dengan cara mendatangi lokasi sesuai informasi yakni di Jalan Gaharu Gang Langgar, Kel. Durian, Kec. Medan Timur, Kota Medan tepatnya di dekat rel kereta api dan setibanya dilokasi kami melihat Terdakwa yang mencurigakan terlibat peredaran gelap narkotika jenis sabu sesuai dengan informasi masyarakat;
- Bahwa kemudian Rekan Samuel Jackson Purba dan Dani Dizcky melakukan penyamaran dengan cara berpura-pura menjadi pembeli sabu dengan cara menghampiri Terdakwa yang sedang duduk-duduk sendirian di sekitaran rel kereta api tersebut, sedangkan Saya dan rekan saya Petrus Sitepu mengamati dari kejauhan, kemudian pada saat Terdakwa tersebut sedang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada rekan saya Samuel Jackson Purba, rekan saya Samuel Jackson Purba dan saksi Dani Dizcky langsung melakukan penangkapan dibantu oleh saya dan rekan saya Petrus Sitepu;
- Bahwa setelah Terdakwa di introgasi, Terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan sabu tersebut dari Budi yang mana barang berupa narkotika jenis sabu tersebut disimpannya sebagai stok untuk dijual;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang di kantor polisi berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram yang ditemukan dari tangan kanan terdakwa dan uang tunai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari lantai yang merupakan uang untuk pancingan pembelian sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rajes Kaleb Sipahutar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa semuanya benar;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum terkait dengan tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini yakni sehubungan dengan ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Gaharu Gang Langgar, Kel.Durian, Kec.Medan Timur, Kota Medan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di sekitaran rel kereta api di Jalan Gaharu Gang Langgar, Kel. Durian, Kec. Medan Timur, Kota Medan datang satu orang laki-laki menghampiri Terdakwa mengatakan “Bang belanja” sambil menyerahkan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjawab “tinggal ini bang mau yang mana “ kata Terdakwa sambil menunjukkan 2 (dua) klip kecil berisi sabu dengan tangan kanan Terdakwa, tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-laki tidak Terdakwa kenal mengaku polisi langsung memiting Terdakwa sambil melakukan interogasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari seorang laki-laki yang bernama Budi, dengan cara menjumpai dia langsung di sekitaran tikungan Amoy Sibolangit;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak seperempat gram seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan ini dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram**.**
- Uang tunai penjualan sabu senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2406/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (Nol koma satu empat) gram adalah benar milik terdakwa atas nama RAJES KALEB SIPAHUTAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Petrus Sitepu, saksi Hengky Afriandy Gulto, saksi Samuel Jackson Purba dan saksi Dani Dizcky M yang merupakan personil Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan kegiatan Operasi Anti Narkoba atau yang lebih dikenal dengan sebutan operasi Antik dengan cara mendatangi lokasi sesuai informasi yakni di Jalan Gaharu Gang Langgar Kel. Durian Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di dekat rel kereta api;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, para saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan terlibat peredaran gelap narkotika jenis sabu sesuai dengan informasi masyarakat, kemudian saksi Samuel Jackson Purba dan saksi Dani Dizcky melakukan penyamaran dengan cara berpura-pura menjadi pembeli sabu dengan cara menghampiri seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk sendirian di sekitaran rel kereta api tersebut, sedangkan saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengky Afriandy Gultom mengamati dari kejauhan, kemudian pada saat laki-laki-laki tersebut sedang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Samuel Jackson Purba, saksi Samuel Jackson Purba dan saksi Dani Dizcky langsung melakukan penangkapan dibantu dengan saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengky Afriandy Gultom;
- Bahwa kemudian para saksi mengintrogasi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa Rajes Kaleb Sipahutar dan dari terdakwa para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang di kantor polisi berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram yang ditemukan dari tangan kanan terdakwa dan uang tunai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari lantai yang merupakan uang untuk pancingan pembelian sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa barang-barang tersebut miliknya yang diperoleh dari dari BUDI (belum tertangkap) yang mana barang berupa narkotika jenis sabu tersebut disimpannya sebagai stok untuk dijual, kemudian para saksi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polrestabes medan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2406/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (Nol koma satu empat) gram adalah benar milik terdakwa atas nama RAJES KALEB SIPAHUTAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap orang“ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Rajes Kaleb Sipahutar. Pada saat pemeriksaan awal di depan persiangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari sub unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61. Sedangkan shabu terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Gaharu Gang Langgar, Kel.Durian, Kec.Medan Timur, Kota Medan, karena terkait dengan Narkotika golongan I bukan tanaman. Penangkapan tersebut dilakukan setelah Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika di Jalan Gaharu Gang Langgar, Kel.Durian, Kec.Medan Timur, Kota Medan. Saat itu Petugas Kepolisian berpura-pura sebagai pembeli *(undercover buy)*, dengan membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada laki-laki sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut kemudian Terdakwa menjawab “tinggal ini bang mau yang mana “ kata Terdakwa sambil menunjukkan 2 (dua) klip kecil berisi sabu dengan tangan kanan Terdakwa, tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-laki tidak Terdakwa kenal mengaku polisi langsung memiting Terdakwa sambil melakukan interogasi kepada Terdakwa, kemudian para saksi mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang yang bernama Budi, yang mana dengan cara menjumpai saudara Budi langsung di sekitaran tikungan Amoy Sibolangit, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2406/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (Nol koma satu empat) gram adalah benar milik terdakwa atas nama RAJES KALEB SIPAHUTAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan aktifitas atau kegiatan yaitu sedang menjual Narkotika golongan I, dimana Petugas Kepolisian berperan sebagai pembeli sedangkan Terdakwa sebagai penjual yang dilakukan dengan cara terselubung *(undercover buy)*, sedangkan saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan uang tunai penjualan sabu senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rajes Kaleb Sipahutar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabula denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang tunai penjualan sabu senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.	**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**
Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)